

1501299-22.2021.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... médio, foi processado pelo crime de tráfico de drogas, quando adolescente praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e roubo. Praticou o crime, não empregou arma de fogo, não sabia que a mulher estava grávida. Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que os réus praticaram o crime de roubo. A vítima, ouvida na fase policial (nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501299-22.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501299-22.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236618/2021 - DEL.POL.LEME, 19950005 - DEL.POL.LEME, 4686/21/807 - DEL.POL.LEME, 2236618 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTUR ANASTACIO BELOTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

ARTUR ANASTÁCIO BELOTO e CAIO VINÍCIUS BISPO foram denunciados porque, no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 13:30 horas, na Rua Coronel José Leme Franco nº 1296, Jardim Alvorada, nesta comarca de Leme, no interior da padaria ali situada, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, teriam subtraído, para eles, mediante grave ameaça empregada com arma de fogo em detrimento de Denise Zanchetin Segobe da Silva, pessoa grávida, coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R\$ 300,00 em cédulas e moedas, pertencente ao estabelecimento comercial supra referido.

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2021 (fls. 120).

Os réus foram citados (fls. 156 e 158) e apresentaram resposta à acusação (fls. 148).

Nesta audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, o reconhecimento da atenuante da atenuante da confissão espontânea, da reincidência de Caio e da agravante de crime contra mulher grávida, e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu o afastamento da majorante pertinente ao emprego de arma de fogo, da agravante de crime cometido contra mulher grávida e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade do crime de roubo está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 42/48), autos de exibição e apreensão e fotografias (fls. 51/52 e 53/61), imagens da câmera de segurança (fls. 104/109), laudo pericial (fls. 142/144), caderneta de gestante da vítima (fls. 145/147), comprovante de depósito (fls. 163), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha Rosemberg Silva Santana, policial militar, discorreu que, durante ronda rural, foi noticiado, no início de suas atividades, o roubo à padaria. Ao diligenciar no bairro Taquari, deparou-se com os réus em um bar, eles estavam em poder de motocicleta com as mesmas características do veículo utilizado no roubo. Realizada abordagem, foi encontrado em poder de um dos réus, moedas e dinheiro. O réu Artur confessou ter praticado o crime de roubo. Solicitou apoio. O réu Caio negou o crime. Visualizou as imagens captadas por câmeras de segurança. Não teve contato com a vítima. Conhecia o réu Artur (em virtude de morar na mesma cidade). Rumaram a casa do réu Caio, foi encontrada uma blusa; permaneceu do lado de fora da casa; a avó ou mãe do réu estavam na casa.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Adriano Baldin. Acrescentou que o capacete de um dos réus coincidia com o capacete utilizado por um dos roubadores. O réu Artur confessou o crime.

O réu Artur disse que tem 35 anos, é casado, tem 04 filhos (15, 14, 10 e 04 anos), estudou até 7ª série, é ceramista, auferia rendimentos de R\$ 1.700,00, ao mês - declarou que estava desempregado 20 dias antes do fato, no ano de 2009, foi processado pelo crime de tráfico de drogas. Praticou o crime. Disse que brigou com sua esposa, fez uso de drogas, passou pela padaria, estava vazia, a vítima apareceu. Não empregou arma de fogo, a vítima não disse que estava grávida.

O réu Caio disse que tem 26 anos, é solteiro, tem um filho de 03 anos, estudou até 01ª série no ensino médio, foi processado pelo crime de tráfico de drogas, quando adolescente praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e roubo. Praticou o crime, não empregou arma de fogo, não sabia que a mulher estava grávida.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que os réus praticaram o crime de roubo. A vítima, ouvida na fase policial (nesta data não participou da audiência porque estava internada em virtude de sua gravidez) discorreu, com riqueza de detalhes acerca da atuação dos réus. Ainda, parte da ação dos réus foi captada por câmeras de vigilância externa do estabelecimento comercial, o que permitiu a visualização da motocicleta utilizada no crime, capacetes e roupas usadas pelos acusados quando da prática do delito. Os réus confessaram o crime.

Afasto a majorante atinente ao emprego de arma de fogo, dado que, consoante manifestação ministerial, a vítima não asseverou que houve uso do artefato para impingir grave ameaça. No tocante a agravante de crime praticado contra mulher grávida, observo que a vítima, na fase policial, asseverou que disse aos roubadores que estava gestante, bem como seu relato é corroborado pelos documentos acostados aos autos.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal dos réus.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante insculpada no artigo 61, inciso

II, alíneas 'h', do Código Penal, uma vez que a vítima estava grávida (vide documentos de fls.145/147) e a atenuante da confissão espontânea, de modo que promovo compensação e mantenho a pena dimensionada na etapa anterior. Verifico que o réu Caio não é reincidente - 0000496-55.2017.8.26.0318 - o réu interpôs recurso e o crime de tráfico de drogas foi desclassificado para porte de drogas para consumo pessoal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento atinente ao concurso de agentes (1/3), de forma que torno a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa.

Na esteira do artigo 33 do CP, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica dos réus, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO os réus ARTUR ANASTÁCIO BELOTO e CAIO VINÍCIUS BISPO como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa (no valor unitário mínimo).

MANTENHO a prisão preventiva dos réus, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescidos em virtude da sanção imposta.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA